CUADERNILLO
SIM-2676-GE2-C01

PROCESO DE SELECCIÓN DIAN 2676 DE 2025
MODALIDAD INGRESO
NIVEL PROFESIONAL

Gestor II, nivel profesional, OPEC 236765

PRUEBA	FORMATO	CARÁCTER	N.º DE PREGUNTAS
COMPETENCIAS FUNCIONALES	Juicio situacional, tres opciones	Eliminatoria, mínimo 70.00	66
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES	Autoinforme, escala de cuatro niveles	Clasificatoria	60
INTEGRIDAD	Autoinforme, escala de cuatro niveles	Clasificatoria	30
TOTAL ÍTEMS			**156**

- **Lea las instrucciones de cada prueba antes de responder.**
- **Marque sus respuestas solo en la hoja de respuestas, con lápiz de mina negra n.º 2.**
- **Tiempo total de la sesión: 4 horas.**
- **Al terminar, califique con la clave que se entrega por separado.**

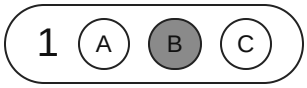
Simulacro de entrenamiento de elaboración propia. Material no oficial: no reproduce ítems de cuadernillos oficiales ni ha sido revisado por la CNSC, la entidad o el operador.

Creado por: Jorge Armando Tamayo López · Versión 0.1.0 · 2026-10-24
Normas verificadas en fuente oficial con corte al 2026-10-24.

INSTRUCCIONES

A continuación encontrará 66 preguntas de juicio situacional. Cada una presenta un caso, un enunciado y tres (3) opciones de respuesta identificadas con las letras A, B y C. Solo una de ellas da una solución efectiva a lo que plantea el enunciado.

Lea el caso completo antes del enunciado. Cuando se decida por una opción, fíjese en la letra que tiene delante y, en la hoja de respuestas, rellene el círculo correspondiente, así:



No raye la hoja de respuestas. Si quiere cambiar una respuesta, bórrela por completo y marque la nueva. Debe marcar una sola respuesta por pregunta; las preguntas sin marcar se cuentan como omisiones.

> Prueba eliminatoria: el puntaje mínimo aprobatorio es 70.00 sobre 100, con dos decimales truncados.

¡AHORA PUEDE COMENZAR!

1. Como Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación, usted proyecta un pliego de cargos contra Distribuciones Río Claro Ltda. por presentar fuera de plazo la información exógena del año gravable 2023, cuyo vencimiento era el 14 de mayo de 2024. El expediente contiene los 1.840 registros reportados. En el folio 27 obra una impresión de pantalla sin fecha de consulta ni firma de quien la generó, que indica envío el 3 de julio de 2024. En el folio 31 obra una certificación del área de tecnología que registra el envío el 30 de mayo de 2024. Un compañero sugiere expedir el pliego con el folio 27, porque muestra el mayor retraso. El jefe de la división necesita el proyecto en diez días hábiles y no hay otra actuación probatoria en curso.

Diagnostique la situación probatoria del expediente frente a la sanción que se pretende proponer.

A. La contradicción debe resolverla el área de archivo de la Seccional, que responde por la veracidad de los folios del expediente.

B. El pliego debe fundarse en la certificación del folio 31; la impresión del folio 27, sin fecha ni autor, no demuestra el envío.

C. El pliego puede expedirse con el folio 27, y la contradicción con el folio 31 se resolverá cuando el contribuyente responda los cargos.

2. El Gestor II Mauricio Peña, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, adelanta un programa de control a agentes de retención en la fuente. Fundación Horizonte Comunitario, entidad sin ánimo de lucro calificada como no contribuyente del impuesto sobre la renta, pagó honorarios y servicios entre enero y junio de 2026, practicó retenciones por 95 UVT según los certificados expedidos a sus proveedores y no presentó las declaraciones de retención de esos seis meses, cuyos plazos ya vencieron. La Administración no le ha notificado emplazamiento. El 10 de septiembre de 2026 su revisora fiscal informó por escrito que la fundación no presenta declaraciones tributarias porque no es contribuyente. El Gestor debe determinar el alcance de la obligación formal incumplida antes de proponer la actuación que corresponda ante la jefatura.

¿Qué decisión debe adoptar el Gestor frente a la posición expresada por la fundación?

A. Rechazarla, porque como agente de retención la fundación debía declarar las retenciones y su omisión la expone a la sanción por no declarar.

B. Aceptarla en parte, porque el deber de declarar las retenciones surge cuando la Administración le notifica un emplazamiento previo.

C. Aceptarla, porque la calidad de no contribuyente del impuesto sobre la renta la libera del deber de presentar declaraciones tributarias.

3. La División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional recibe el 12 de marzo un informe escrito de un tercero, enviado por correo electrónico, en el que se señala que la sociedad Comercial Andina del Norte S. A. S. canalizó pagos de importaciones por USD 480.000 a través de una cuenta abierta en el exterior durante el segundo semestre del año anterior, sin transmitir las declaraciones de cambio. El informe adjunta cuatro facturas de proveedor, dos extractos de la cuenta y el número de identificación tributaria de la sociedad, pero el firmante no aporta copia de su documento de identidad ni ratifica el contenido. El expediente electrónico registra que la sociedad no figura en programas de control en curso y que el acta de reparto asignó el asunto a un Gestor II el 15 de marzo. Antes de abrir expediente de investigación cambiaria, el jefe de división pide un concepto escrito.

¿Qué debe sustentar el Gestor II en su concepto sobre la procedencia de iniciar la actuación administrativa cambiaria?

A. Que la actuación puede iniciarse con el informe del tercero, porque los documentos que lo acompañan le dan la credibilidad exigida.

B. Que la apertura del expediente queda condicionada a que el informante ratifique su escrito y aporte copia de su documento de identidad.

C. Que el informe debe remitirse a la entidad de supervisión financiera para que esta establezca si existió infracción al régimen cambiario.

4. Laura Méndez, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe el 4 de febrero de 2026 una denuncia anónima radicada en el buzón institucional. El escrito señala que Importadora Delta S.A.S. ingresó por un puerto del Caribe, entre octubre y diciembre de 2025, cuatro contenedores de calzado con un valor declarado de 310 UVT cada uno, cuando el valor de mercado estimado supera 1.400 UVT por contenedor. Añade que un servidor público de la administración aduanera habría recibido pagos para omitir la inspección física de la carga. La denuncia trae copia de dos transferencias bancarias y los números de las declaraciones de importación. La coordinadora pide concluir la precrítica antes del 11 de febrero y advierte que la división no adelanta investigaciones disciplinarias ni penales. El trámite sigue en análisis preliminar, sin auto de apertura.

Para cerrar la precrítica, ¿qué decisión de direccionamiento debe sustentar Laura frente a los componentes de la denuncia?

A. Clasificar los dos componentes y direccionar cada uno a la dependencia de la DIAN o a la entidad competente, incluida la presunta corrupción.

B. Direccionar el componente de contrabando y descartar el de los pagos al servidor, porque ese hecho no es materia que la DIAN clasifique.

C. Abrir en la división una investigación que cubra la subvaloración y los pagos al servidor, porque los dos hechos provienen de la misma operación.

5. Una Dirección Seccional adelanta un programa sobre deducciones improcedentes. El Gestor II Bedoya revisa el expediente de Insumos del Valle S.A.S., que presentó su declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2021 el 7 de abril de 2022, cuando el plazo para declarar de ese contribuyente vencía el 10 de abril de 2022. La investigación documentó deducciones sin soporte por 3.100 UVT y un ingreso omitido por 900 UVT. El proyecto de requerimiento especial quedó elaborado el 20 de marzo de 2025 y la dependencia de notificaciones informa que, por la carga del canal de correo certificado, el envío solo podría surtirse el 28 de abril de 2025. El contribuyente no ha corregido su declaración ni ha sido emplazado para corregir, y el expediente no registra suspensión de términos.

Diagnostique el efecto que tiene sobre la actuación la fecha en que se podría surtir la notificación proyectada.

A. La notificación es oportuna porque el término para notificar el requerimiento especial es de cinco años contados desde el vencimiento del plazo para declarar.

B. La notificación conserva efectos porque el proyecto de requerimiento se elaboró dentro del término, que se interrumpe con la suscripción del acto.

C. La notificación sería tardía: el plazo de tres años venció el 10 de abril de 2025 y sin requerimiento notificado la declaración queda en firme.

6. La Gestora II Diana Castaño, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, estudia el expediente de Transportes Sierra Verde S.A.S., sociedad que en el año gravable 2024 obtuvo ingresos por 38.000 UVT según la información reportada por sus clientes. La sociedad no presentó la declaración de renta, cuyo plazo venció el 9 de mayo de 2025, y tampoco ha recibido liquidación oficial. En la respuesta a un requerimiento ordinario del 15 de julio de 2026, el representante legal sostiene que la obligación de pagar el impuesto aún no ha nacido, pues no se ha presentado declaración ni la Administración ha determinado el tributo mediante un acto en firme. La Gestora debe fijar el momento de origen de la obligación para orientar la propuesta de determinación oficial del impuesto que llevará al comité de la división.

¿Qué debe concluir la Gestora sobre el momento en que se originó la obligación tributaria sustancial de la sociedad?

A. Se originó cuando la sociedad realizó en 2024 los presupuestos que la ley prevé como generadores del impuesto, aunque no haya declarado.

B. Se originará cuando quede en firme la liquidación oficial que profiera la Administración, pues ese acto es el que determina el tributo a pagar.

C. Se originó con la inscripción de la sociedad en el RUT como responsable del impuesto sobre la renta, que la vinculó al pago de ese tributo.

7. El Gestor II Ricardo Salazar, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, revisa técnicamente dos correcciones de la declaración de renta del año gravable 2023 de Alimentos Valle Fértil S.A.S., cuyo plazo para declarar venció el 10 de mayo de 2024. La primera corrección, presentada el 20 de marzo de 2025 por el medio electrónico obligatorio, disminuyó el valor a pagar en 60 UVT por un error en la depuración de costos. La segunda, presentada el 15 de octubre de 2026, aumentó el impuesto a cargo en 140 UVT por ingresos omitidos y no incluyó sanción alguna en el renglón respectivo. A la sociedad no se le ha notificado requerimiento especial ni pliego de cargos. El Gestor debe emitir un concepto integral sobre ambas correcciones antes de definir si propone actuaciones de determinación.

¿Qué concepto sobre las dos correcciones puede sustentar el Gestor?

A. La primera es oportuna por estar dentro del año siguiente al vencimiento; la segunda está en término, pero omitió la sanción por corrección.

B. Las dos son oportunas y quedan como se presentaron, porque se radicaron dentro de los tres años y sin requerimiento especial notificado.

C. La primera es oportuna; la segunda es extemporánea, porque aumentar el impuesto exige corregir dentro del año siguiente al vencimiento del plazo.

8. Ricardo Salinas, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, proyecta la liquidación oficial de revisión de la declaración de renta del año gravable 2023 de Constructora Puerto Lindo S.A.S., sociedad contribuyente del impuesto sobre la renta. La sociedad declaró un saldo a pagar de 80 millones de pesos. Los extractos bancarios mostraron ingresos omitidos por 400 millones de pesos, que la sociedad no desvirtuó al responder el requerimiento especial. Con la adición de esos ingresos, la liquidación oficial determina un saldo a pagar de 220 millones de pesos. La coordinadora pide registrar en el proyecto el valor de la sanción por inexactitud antes de aplicar cualquier gradualidad, y advierte que el comité de la división revisará la base escogida y el cálculo.

Calcule el valor de la sanción por inexactitud que debe registrarse antes de aplicar gradualidad.

A. 140 millones de pesos, que equivalen al 100 % de la diferencia entre el saldo determinado y el declarado.

B. 60 millones de pesos, que equivalen al 15 % de los ingresos omitidos que se adicionan en la liquidación.

C. 220 millones de pesos, que equivalen al 100 % del saldo a pagar que determina la liquidación oficial de revisión.

9. Julián Rojas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe para revisión técnica el expediente de IVA del cuarto bimestre de 2024 de Distribuidora Beta Ltda. El 3 de febrero de 2026 la División notificó una liquidación de revisión que rechazó IVA descontable por 410 millones de pesos, glosa propuesta en el requerimiento especial de 2025. El contribuyente interpuso recurso, que sigue en trámite. En marzo de 2026, un cruce con la facturación electrónica revela ingresos por 1.350 millones de pesos omitidos en esa misma declaración, que no se mencionaron en el requerimiento ni en su ampliación. El auditor que detectó el cruce propone proferir una segunda liquidación de revisión para el mismo bimestre, con el argumento de que el término legal para hacerlo aún no ha vencido. La coordinadora pide un concepto antes de asignar recursos a esa actuación.

Decida si la actuación que propone el auditor es procedente y sustente su decisión.

A. Procede ampliar el requerimiento especial para incorporar los ingresos y luego reliquidar el bimestre.

B. No procede, porque la liquidación privada de ese bimestre ya fue modificada la vez que la ley permite.

C. Procede, porque los ingresos omitidos son hechos nuevos que no fueron objeto del primer acto de revisión.

10. El Gestor II Mauricio Salas, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa técnicamente la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2024 de Inversiones Ribera S.A.S. Detecta dos inconsistencias. Primera: la renta líquida gravable declarada es de $500.000.000, coincide con los soportes contables y, aplicada la tarifa del 35 %, arroja $175.000.000; sin embargo, en el renglón del impuesto se anotó $157.500.000. Segunda: los reportes de terceros muestran ingresos por $1.300.000.000, mientras la declaración informa $1.120.000.000, sin explicación en los soportes. Ambas diferencias reducen el impuesto a cargo. El expediente aún no tiene requerimiento especial y la declaración no está en firme; la sociedad tampoco ha presentado corrección alguna. La jefatura pide clasificar las inconsistencias antes de definir el trámite que seguirá cada una.

Diagnostique cuál de las inconsistencias encaja en la definición legal de error aritmético.

A. La del renglón del impuesto, porque la base se declaró bien y el valor resultante anotado es equivocado.

B. La de los ingresos, porque tramitarla como error aritmético evita abrir la etapa del requerimiento especial.

C. Las dos, porque ambas reducen el impuesto a cargo frente al valor que debió figurar en la declaración.

11. La Gestora II Laura Méndez, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, revisa en la fase de verificación previa la declaración de renta del año gravable 2025 de Comercializadora Andina del Valle S.A.S. El plazo para declarar venció el 14 de abril de 2026 y la declaración se presentó el 22 de junio de 2026, sin que la Administración hubiera proferido emplazamiento alguno. La declaración registra un impuesto a cargo de 400 UVT, retenciones en la fuente por 250 UVT y un saldo a pagar de 150 UVT. En el renglón de sanciones, la sociedad liquidó 20 UVT. El jefe de la división le pide establecer, antes de estudiar cualquier reducción, el valor que la sociedad debió autoliquidar como sanción por extemporaneidad, para decidir si procede proponer un ajuste a la sociedad.

¿Qué valor de la sanción por extemporaneidad debe tomar la Gestora como referencia para decidir si propone el ajuste?

A. 40 UVT, que equivalen al 5 % por cada uno de los dos meses completos de retardo sobre el impuesto a cargo de 400 UVT.

B. 22,5 UVT, que equivalen al 5 % por cada uno de los tres meses o fracción de retardo sobre el saldo a pagar de 150 UVT.

C. 60 UVT, que equivalen al 5 % por cada uno de los tres meses o fracción de retardo sobre el impuesto a cargo.

12. El Gestor II Salazar trabaja un programa de omisos en la división de fiscalización y liquidación. El expediente de Transportes Altamar S.A.S. muestra que la sociedad figura inscrita como responsable del impuesto sobre la renta, que su plazo para declarar el año gravable 2023 venció el 14 de mayo de 2024 y que no hay declaración presentada. El cruce con información de terceros arroja ingresos por 5.400 UVT y retenciones practicadas por 180 UVT, y la verificación del registro confirma que la obligación de declarar estaba vigente en ese periodo. El 7 de abril de 2026 la coordinación pide impulsar el expediente: una propuesta es proferir ya la liquidación de aforo con las cifras de terceros y otra es requerir información al contribuyente sin fijar plazo. El expediente no registra actuación previa frente a la sociedad.

Decida cuál es la actuación que debe adelantar la división frente a la sociedad en esta fase.

A. Emplazar a la sociedad, comprobada su obligación, para que declare en el término perentorio de un mes, con advertencia de las consecuencias.

B. Proferir la liquidación de aforo con las cifras del cruce de terceros, pues la omisión está demostrada y el expediente cuenta con base gravable.

C. Requerir la información faltante sin señalar plazo de respuesta y, con lo que allegue la sociedad, proponer la determinación oficial del impuesto.

13. El Gestor II Lozano analiza el expediente de Inversiones Caribe S.A.S., cuyo plazo para declarar el impuesto sobre la renta del año gravable 2023 venció el 16 de mayo de 2024. El papel de trabajo de auditoría describe tres operaciones encadenadas en noviembre de 2023: venta de un inmueble a una vinculada por 4.900 UVT, retroarriendo inmediato del mismo bien y cesión del contrato a un tercero domiciliado en el exterior, con un efecto fiscal conjunto de 2.300 UVT menos de renta líquida. El auditor dejó constancia de indicios documentales sobre la ausencia de propósito de negocios en la secuencia, pero no hay prueba plena. El 11 de junio de 2026 el expediente está en investigación y en la coordinación hay posiciones encontradas sobre el paso siguiente.

Diagnostique la actuación que habilita la normativa al funcionario competente con el material probatorio descrito.

A. Cerrar la investigación y archivar el expediente, ya que la secuencia de operaciones no se puede discutir sin prueba plena del propósito elusivo.

B. Emitir un emplazamiento especial, dentro del término de firmeza, con las razones de la posible configuración de abuso sustentadas en prueba sumaria.

C. Proponer la liquidación de revisión con el efecto fiscal calculado, porque los indicios documentales respaldan la recaracterización de las tres operaciones.

14. Liliana Cárdenas, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, adelanta un programa de control sobre declaraciones de IVA del año 2025. Servicios Integrales Cumbre S.A.S. presentó en término la declaración del tercer bimestre y el 12 de mayo de 2026 la corrigió por iniciativa propia, con lo cual aumentó el saldo a pagar en 30 millones de pesos por ingresos que había omitido. Al corregir no liquidó ninguna sanción. Hasta esa fecha la DIAN no le había notificado emplazamiento, requerimiento especial ni liquidación oficial. Un auxiliar del grupo propone imponer la sanción por inexactitud sobre los 30 millones, porque la omisión de ingresos está reconocida por la propia sociedad. La Gestor II debe fijar la posición del grupo antes de proyectar el acto.

Decida qué sanción corresponde a la conducta de la sociedad y quién debía liquidarla.

A. La sanción por corrección, que la sociedad debía liquidar y pagar al corregir su declaración.

B. Ninguna sanción, porque la corrección se hizo por iniciativa propia antes de cualquier actuación de la DIAN.

C. La sanción por inexactitud del 100 % sobre los 30 millones, porque la sociedad reconoció haber omitido ingresos.

15. Paula Herrera, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, verifica la declaración de renta del año gravable 2024 de Textiles Brisa Andina S.A.S. Según el calendario, el plazo venció el 14 de mayo de 2025, y la declaración se presentó el 21 de julio de 2025. En ella figura un impuesto a cargo de 48.000.000 de pesos, un anticipo para el año siguiente de 13.000.000 de pesos y un saldo a pagar de 61.000.000 de pesos. La sociedad no liquidó sanción. No hubo emplazamiento previo y el expediente no registra solicitud de reducción. La coordinadora pide fijar, como punto de partida del proyecto, la sanción que la sociedad debió liquidar, con el cálculo de los meses de retardo, para revisarlo en el comité del grupo.

Calcule la sanción por extemporaneidad que la sociedad debió liquidar en su declaración, antes de cualquier incremento o graduación.

A. 9.150.000 pesos, que corresponden al 5 % del saldo a pagar declarado por tres meses o fracción de retardo.

B. 4.800.000 pesos, que corresponden al 5 % del impuesto a cargo por dos meses completos de retardo.

C. 7.200.000 pesos, que corresponden al 5 % del impuesto a cargo por tres meses o fracción de retardo.

16. El 10 de junio de 2026 llega a la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional una queja firmada por una persona natural, con copia de su documento de identidad. Afirma que la Importadora Boreal S.A.S. paga a sus proveedores del exterior por medio de un intermediario en zona de frontera que mueve dólares por fuera del mercado cambiario. Adjunta seis comprobantes de consignación a nombre del intermediario por un total de 310.000 dólares y copia de las facturas de los proveedores, cuyas fechas coinciden con las consignaciones. Un Gestor II recibe el expediente para sustentar el trámite. Un compañero de la división propone archivar la queja porque, a su juicio, no proviene de una entidad de control ni de otra autoridad y la actuación cambiaria solo puede abrirse dentro de un programa de fiscalización ya aprobado.

¿Cómo debe valorar el Gestor la propuesta del compañero al sustentar el trámite de la queja?

A. Debe acogerla en parte y remitir la queja a la autoridad penal, porque mover divisas por un intermediario configura un delito que excluye la vía cambiaria.

B. Debe rechazarla, porque la actuación cambiaria puede iniciarse por quejas de personas naturales que, como esta, ofrecen credibilidad con sus soportes.

C. Debe rechazarla, pero condicionar la apertura a que el quejoso ratifique la queja bajo juramento, requisito que le da credibilidad suficiente.

17. Sofía Parra, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, tiene a cargo el expediente de Beta Logística S.A.S. por el impuesto sobre la renta del año gravable 2023. El 3 de marzo de 2026 terminó la valoración de pruebas, que soportan ingresos omitidos por 540 UVT, y dejó listo el proyecto de requerimiento especial. El 9 de marzo el coordinador del grupo le indica de forma verbal que guarde el proyecto hasta nueva orden. Sofía verifica en el registro mercantil que el coordinador figura como socio del gerente de Beta Logística en otra empresa. Ningún otro expediente del grupo ha recibido una instrucción semejante, el sistema de gestión documental registra el proyecto como terminado y el término para notificar el requerimiento sigue corriendo. Sofía debe decidir cómo actuar frente a la instrucción y dejar trazabilidad de su decisión.

¿Qué diagnóstico sobre la instrucción del coordinador puede sustentar Sofía con base constitucional?

A. La instrucción no afecta ningún principio, porque el coordinador tiene la facultad de fijar el orden en que el grupo tramita sus expedientes.

B. La instrucción afecta la imparcialidad y la celeridad, porque la función administrativa debe servir a los intereses generales y no a un vínculo personal.

C. La instrucción afecta el principio de progresividad, porque deja de exigir al contribuyente un impuesto acorde con su verdadera capacidad económica.

18. El Gestor II estudia un expediente cambiario abierto el 2 de abril contra la sociedad Maquinarias del Litoral S. A. S. Los hechos investigados ocurrieron entre agosto y noviembre de hace cuatro años: la empresa canalizó por su cuenta de compensación veintidós operaciones de importación y dejó de transmitir al Banco de la República nueve declaraciones de cambio dentro de la oportunidad legal entonces vigente. Con posterioridad a esos hechos, el régimen cambiario cambió el formato y el canal electrónico de transmisión, sin modificar los plazos. El apoderado alega que, al haber cambiado el régimen, la conducta debe valorarse con las reglas actuales, que la actuación debe archivarse y que el asunto tiene naturaleza penal porque hubo manejo de divisas. El expediente está en valoración probatoria, antes de la formulación de cargos, y el coordinador pide un diagnóstico escrito.

¿Cómo debe diagnosticar el Gestor II la calificación de la conducta frente a los alegatos del apoderado?

A. La conducta se califica con las disposiciones cambiarias vigentes al momento de la transgresión y es una contravención administrativa.

B. La conducta pertenece a la jurisdicción penal por el manejo de divisas, de modo que la división debe archivar la investigación administrativa.

C. La conducta se califica con las condiciones de transmisión vigentes a la fecha de formulación de cargos, que son las aplicables al expediente.

19. La Gestora II Diana Ospina, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, adelanta una investigación cambiaria contra Distribuidora Litoral Norte Ltda., importadora de repuestos. La DIAN exigió exhibir las declaraciones de cambio de siete pagos al exterior realizados en 2025, por un total de USD 340.000. La empresa exhibió seis: cuatro coinciden con los soportes bancarios y comerciales; dos registran un numeral cambiario distinto del que corresponde a la operación. Para el séptimo pago, de USD 18.000, la empresa reconoce que no presentó la declaración de cambio en la oportunidad legal. Las operaciones se canalizaron por intermediarios del mercado cambiario y ninguna pasó por cuenta de compensación. El expediente está en la etapa de formulación de cargos y la jefatura pide cuantificar en UVT la multa propuesta con los datos verificados.

Determine el monto de la multa que corresponde proponer según los hallazgos verificados.

A. 175 UVT, porque la multa se impone por cada uno de los siete pagos incluidos en la exigencia.

B. 25 UVT, porque solo la declaración no presentada a tiempo configura una conducta sancionable.

C. 75 UVT, porque tres declaraciones incurren en conducta sancionable y la multa se impone por cada una.

20. La Gestora II Natalia Ospina, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, investiga la declaración de renta del año gravable 2024 de Constructora Puerto Alto S.A.S., que registra costos por 6.500 UVT soportados en compras a Ferretería El Cerro S.A.S. El 4 de mayo de 2026 la Gestora envió a la ferretería, que no está siendo investigada, un requerimiento de información para que aportara las facturas, los comprobantes de pago y el registro de despachos a la constructora, con un plazo de respuesta que venció el 19 de mayo. La ferretería respondió el 2 de junio que solo debe entregar información sobre sus propias declaraciones y que cualquier dato sobre sus clientes debe pedirse directamente a la constructora. La Gestora debe decidir cómo tratar esa respuesta en el expediente y dejar constancia de su decisión.

¿Qué decisión debe tomar la Gestora frente a la respuesta de la ferretería?

A. Aceptarla, porque el deber de atender requerimientos de información recae en el contribuyente investigado y no en sus proveedores.

B. Aceptarla, porque pedir información a un tercero que no está siendo investigado exige una autorización judicial previa.

C. Tratarla como desatención del requerimiento, porque la información es necesaria para verificar la situación impositiva de un tercero relacionado.

21. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional. Por una reorganización interna, el Grupo Interno de Trabajo de Personas Jurídicas fue suprimido el 30 de septiembre de 2025 y sus 120 expedientes activos pasan al grupo que usted integra. De ellos, 41 están en etapa de emplazamiento, 57 tienen requerimiento especial notificado y 22 esperan liquidación oficial. Varios tienen cuadernos anexos con pruebas aportadas por terceros. El funcionario que entrega propone hacer el traslado con un correo que enumere los números de radicado. La entrega debe quedar lista el 10 de octubre y el jefe de la división le encarga recibir los expedientes en nombre del grupo. Usted debe precisar qué documento exigir para dar por recibida la entrega.

Decida qué documento debe exigir para recibir los expedientes y sustente la razón.

A. El correo con los radicados, pues el inventario se elabora cuando los expedientes terminan y se transfieren al archivo.

B. Un inventario documental de los expedientes entregados, que permita controlar los documentos en la fase en que se encuentra cada uno.

C. Una certificación del archivo central sobre los 120 expedientes, porque esa dependencia controla los documentos en todas sus fases.

22. El Gestor II Felipe Arango, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, tiene a cargo el control posterior de Importadora Pacífico Verde S.A.S., que presentó 46 declaraciones de importación entre enero y diciembre de 2025, todas con levante autorizado. Un estudio de riesgo muestra que en 19 de ellas el valor declarado de los repuestos fue, en promedio, 27 % inferior al de las facturas comerciales obtenidas de la naviera y de la entidad financiera que giró los pagos. La mercancía ya fue vendida y no está disponible para examen físico. El coordinador propone abstenerse con dos argumentos: que el control posterior exige revisar físicamente la mercancía y que cada declaración debe tratarse como una actuación aislada, sin examinar el período en conjunto. La actuación está en estudio previo a la apertura del expediente y no se han proferido requerimientos.

Evalúe los dos argumentos del coordinador y sustente la decisión que corresponde adoptar en esta etapa.

A. El primero no es válido porque pueden revisarse documentos, pero el segundo sí, pues el control posterior se ejerce sobre cada declaración por separado.

B. No son válidos: el control posterior recae también sobre documentos y sobre la exactitud de las declaraciones presentadas durante un período determinado.

C. Son válidos, porque con el levante autorizado la verificación del valor y de los documentos se agotó en el control simultáneo y no puede reabrirse.

23. Natalia Vargas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, evalúa la corrección que presentó Alimentos Iota S.A.S. a su declaración de IVA del tercer bimestre de 2025, cuyo plazo venció el 10 de julio de 2025. La corrección, enviada por el servicio informático electrónico al que está obligada la sociedad el 22 de septiembre de 2026, incluye IVA descontable omitido por 120 millones de pesos y convierte un saldo a pagar de 45 millones en un saldo a favor de 75 millones. La sociedad no ha sido objeto de requerimiento especial ni de pliego de cargos. Su revisor fiscal sostiene que la declaración puede corregirse durante tres años y que el formulario se envió por el medio obligado. La jefatura pide decidir si la corrección produce efectos.

Evalúe la oportunidad de la corrección y decida si debe aceptarse.

A. Debe aceptarse, porque se presentó dentro de los tres años y antes de cualquier requerimiento especial.

B. No debe aceptarse, porque al aumentar el saldo a favor el plazo era el año siguiente al vencimiento.

C. Debe aceptarse, porque se presentó por el medio obligado, que es la condición que exige esta corrección.

24. Óscar Valencia, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, dirigió el 18 de noviembre de 2025 una inspección contable a Distribuidora Cerro Azul S.A.S. El acta dejó constancia de que el libro diario estaba atrasado nueve meses y de costos por 140 millones de pesos sin soporte contable en la renta de 2024. La resolución sancionatoria se expedirá en 2026. Según las declaraciones de renta, en 2024 la sociedad tuvo patrimonio líquido de 2.000 millones e ingresos netos de 3.100 millones, y en 2025 patrimonio líquido de 2.400 millones e ingresos netos de 3.800 millones de pesos. La sociedad solicita que, si se le sanciona por los libros, se abandone el rechazo de los costos para no ser castigada dos veces por el mismo hecho.

Sustente el valor de la sanción por libros y su efecto sobre el rechazo de los costos.

A. 19 millones de pesos, calculados sobre los ingresos netos de 2025, y se abandona el rechazo de los costos sin soporte.

B. 15,5 millones de pesos, calculados sobre los ingresos netos de 2024, y se mantiene el rechazo de los costos.

C. 19 millones de pesos, calculados sobre los ingresos netos de 2025, y se mantiene el rechazo de los costos.

25. El Gestor II Ricardo Mora, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2023 de Ferretería Los Almendros S.A.S. El plazo para declarar venció el 15 de abril de 2024 y la declaración se presentó el 3 de junio de 2026, por iniciativa propia de la sociedad y sin actuación previa de la Administración. El impuesto a cargo declarado es de $12.000.000. En la misma declaración la sociedad liquidó una sanción por extemporaneidad de $15.600.000, equivalente a 26 meses de retardo al cinco por ciento. El contador sostiene que el cálculo es correcto porque cada fracción de mes cuenta como mes completo. La revisión está en la etapa de verificación de la sanción autoliquidada, sin considerar otros factores de graduación ni intereses.

Diagnostique la inconsistencia de la sanción autoliquidada y determine el valor que corresponde.

A. $12.000.000, porque los 26 meses suman 130 % y la sanción no puede exceder el impuesto a cargo declarado.

B. $15.600.000, porque los 26 meses de retardo están bien contados y cada mes suma el cinco por ciento.

C. $15.000.000, porque se cuentan solo los 25 meses completos de retardo y se descarta la fracción final del periodo.

26. En una Dirección Seccional, el Gestor II Quintero integra el grupo que prepara la disposición de mercancías decomisadas que permanecen en el almacén de la entidad. El inventario del 2 de septiembre de 2026 agrupa tres lotes: el lote 1, de 1.200 bultos de alimento para mascotas con fecha de vencimiento expirada en julio de 2026; el lote 2, de 300 bidones de solvente industrial que, según una nota del almacenista, podrían representar un riesgo para la salubridad, sin que obre concepto de la autoridad sanitaria; y el lote 3, de 80 bicicletas nuevas en buen estado, avaluadas en 96 millones de pesos y sin restricciones legales o administrativas. El almacén debe liberar espacio antes del 30 de noviembre de 2026. Un funcionario propone que el Gestor II firme una orden de destrucción conjunta de los tres lotes, en un solo acto de chatarrización, para reducir los costos de custodia.

Valore la propuesta del funcionario y decida el tratamiento que corresponde a cada lote del inventario.

A. Procede la destrucción conjunta de los tres lotes por orden del Gestor II, porque integra el grupo de disposición y la custodia genera costos.

B. Procede destruir de inmediato los lotes 1 y 2, por vencimiento y por riesgo, y reservar el lote 3 para otra modalidad que determine la Seccional.

C. Procede que la Seccional determine destruir el lote 1; el lote 2 exige certificación previa de la autoridad y el lote 3 admite otra modalidad.

27. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación. La Dirección Seccional contrató a Soluciones Documentales del Norte S.A.S. para digitalizar 2.300 expedientes de fiscalización activos, con plazo hasta el 31 de octubre de 2025. En un muestreo de 150 expedientes, usted detecta 37 con imágenes ilegibles o con folios omitidos frente al original físico. El contratista afirma que entregó a tiempo y que su obligación terminó con la carga al sistema. El jefe de la división opina que el problema es del contratista y que la división puede seguir trabajando con las imágenes. Tres de los expedientes afectados tienen liquidación oficial por proyectar este mes y otros dos esperan respuesta a requerimiento especial. Los originales físicos siguen en la bodega de la Seccional, a la espera de traslado.

Diagnostique a quién corresponde responder por la calidad de esos documentos y qué implica para su trabajo.

A. Responde la Seccional, que cumple al conservar los originales físicos, sin necesidad de revisar la fidelidad de las imágenes cargadas.

B. Responde la Seccional, que debe verificar la fidelidad de las imágenes frente a los originales antes de usarlas para decidir.

C. Responde el contratista, que asumió por contrato la gestión de esas imágenes, y la división puede seguir proyectando con ellas.

28. En una Dirección Seccional, el requerimiento especial contra Agroinsumos del Norte S.A.S. por el impuesto sobre la renta del año gravable 2022 se notificó el 4 de febrero de 2026. La respuesta del contribuyente, radicada el 15 de marzo de 2026, aporta contratos que obligan a replantear la cifra propuesta y revelan una operación de venta de activos no analizada. El expediente pasó a la unidad de liquidación, donde el Gestor II Herrera prepara dos actos: una ampliación al requerimiento especial por 1.200 UVT adicionales y el proyecto de liquidación de revisión. El jefe de la unidad de fiscalización, que firmó el requerimiento inicial, ofrece suscribir también los dos nuevos actos para no demorar el reparto, mientras el jefe de la unidad de liquidación resuelve otros expedientes del mismo programa.

Valore la propuesta de firma que se formula para los dos actos que prepara el Gestor II.

A. Es admisible para la ampliación del requerimiento, por ser acto de trámite, y debe reservarse al jefe de liquidación la liquidación de revisión.

B. Es admisible porque quien profirió el requerimiento especial conserva la competencia sobre los actos que derivan de esa misma investigación.

C. Es inadmisible: la ampliación al requerimiento especial y la liquidación de revisión corresponden al jefe de la unidad de liquidación.

29. Ricardo Salas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, ejecuta desde el 5 de enero de 2026 un programa de control a omisos en la declaración del impuesto sobre las ventas, cuyos lineamientos fijó el nivel central. De los 140 contribuyentes asignados, al 27 de febrero ha verificado 62 y encuentra que 25 ya habían presentado la declaración antes de la selección y otros 9 fueron liquidados de oficio en 2025 por los mismos periodos. El jefe de la división propone cambiar en la seccional los criterios de selección y reemplazar la lista por contribuyentes escogidos localmente, para cumplir la meta del trimestre que vence el 31 de marzo. Ricardo debe emitir concepto escrito sobre la propuesta antes de la reunión del 4 de marzo, con soporte en la norma de estructura.

¿Qué concepto debe sustentar Ricardo sobre la propuesta del jefe de la división?

A. Suspender todo el programa hasta que el nivel central reformule los criterios, sin verificar los contribuyentes que siguen pendientes.

B. Continuar la ejecución conforme a los lineamientos y reportar los hallazgos para que la subdirección evalúe el programa y proponga ajustes.

C. Acoger el cambio local de criterios, porque la seccional ejecuta el programa y puede adaptar su alcance a la meta del trimestre.

30. Diego Salazar, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional con jurisdicción costera, acompaña el 6 de junio de 2026 un operativo de control. Se identifican dos situaciones. En la primera, un lote de electrodomésticos valorado en 80 salarios mínimos legales mensuales fue descargado de una embarcación en un muelle privado de pesca que no está habilitado para operaciones de comercio exterior. En la segunda, un lote de repuestos valorado en 30 salarios mínimos legales mensuales ingresó por el puerto habilitado de la ciudad con su declaración de importación, aunque con una subpartida arancelaria discutible. Ambos lotes pertenecen a Comercial Iota S.A.S. El director seccional pide a Diego, antes del 12 de junio, una recomendación sobre qué hechos deben ponerse en conocimiento para la acción penal y cuáles se tramitan solo en sede administrativa.

¿Qué recomendación de Diego se sostiene mejor frente al texto de las normas aplicables?

A. Poner en conocimiento los dos lotes, porque la ley anticontrabando ordena sancionar penalmente toda mercancía que presente una irregularidad aduanera.

B. Poner en conocimiento el lote descargado en el muelle no habilitado y tramitar en sede administrativa la discusión sobre la subpartida.

C. Abstenerse de poner en conocimiento los dos lotes, porque el control del contrabando le corresponde a la fuerza pública y no a la DIAN.

31. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional de Impuestos. Revisa dos expedientes abiertos a Comercializadora Andina del Valle S.A.S. por el impuesto sobre la renta del año gravable 2023. El primero, RT-2025-0118, nació de un programa de control de costos el 12 de marzo de 2025 y tiene emplazamiento para corregir notificado el 10 de junio. El segundo, RT-2025-0457, nació el 2 de julio de 2025 de un cruce con información exógena y contiene un auto de inspección contable del 18 de agosto. Ambos cuestionan las mismas deducciones por 2.150 UVT y están asignados a la misma división. El contribuyente no ha pedido nada sobre la forma de tramitarlos. La jefa de la división debe aprobar esta semana el proyecto de requerimiento especial y le pide su concepto sobre el manejo documental.

Decida el tratamiento documental que corresponde a estos expedientes antes de proyectar el requerimiento especial.

A. Tramitarlos por separado hasta notificar el requerimiento especial y unificarlos al proyectar la liquidación oficial de revisión.

B. Mantenerlos separados mientras el contribuyente no pida la acumulación, pues la reunión de expedientes procede a petición de parte.

C. Acumularlos de oficio en un solo expediente, porque se tramitan ante la misma autoridad sobre las mismas deducciones y evitan decisiones contradictorias.

32. Un Gestor II de la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal debe consolidar el informe de gestión del cuarto trimestre de 2025 sobre denuncias recibidas, con corte al 31 de diciembre y entrega el 20 de enero de 2026 en el formato y la periodicidad definidos por el Director General, que exige reportar todas las denuncias recibidas en el periodo, por tipo y con su estado (direccionada, en análisis o archivada), sin datos de identificación de los denunciados. En el aplicativo figuran 58 denuncias: 31 por evasión, 18 por contrabando y 9 por presunto lavado de activos. De estas últimas, siete fueron direccionadas a entidades externas y dos siguen en análisis preliminar. El coordinador propone excluir del informe las nueve denuncias de lavado de activos y dejar constancia en un documento reservado de la dependencia, porque los hechos fueron trasladados a otra entidad y mencionarlos podría afectar investigaciones en curso.

¿Qué debe decidir el Gestor sobre la propuesta del coordinador antes de remitir el informe?

A. Rechazarla en parte y reportar solo las dos denuncias en análisis preliminar, porque las siete direccionadas pasaron a ser gestión de la entidad receptora.

B. Rechazarla y reportar las 58 denuncias por tipo y estado, sin identificar a los denunciados, en la forma fijada por el Director General.

C. Acogerla y dejar las nueve denuncias en el documento reservado, pues la reserva de la información penal prevalece sobre el formato del informe de gestión.

33. La Gestor II Sandra Lozano, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, integra el grupo de control posterior sobre Importaciones Altamar S.A.S. El 11 de mayo de 2026 recibe un informe que compara 23 declaraciones de importación de maquinaria agrícola presentadas en 2025 con los documentos soporte: en 7 casos el certificado de origen difiere del país consignado en la declaración, y en 4 casos la mercancía ingresó con exención de tributos aduaneros por un régimen que exige destinación específica, sin que obre constancia de su cumplimiento. El valor involucrado asciende a 2.640 millones de pesos. La jefatura propone cerrar el estudio con el solo cotejo documental del origen y aplazar el examen del régimen hasta un plan posterior. La actuación está en control posterior y el plazo interno para el informe de hallazgos vence el 30 de junio de 2026.

Evalúe la propuesta de la jefatura y sustente el alcance que debe tener el informe de hallazgos.

A. Es insuficiente: el control posterior abarca también los requisitos del régimen y de las mercancías con exención, así que el informe debe cubrir ambos hallazgos.

B. Es adecuada, porque el examen de los requisitos del régimen corresponde a la etapa de control previo y no puede retomarse en el control posterior.

C. Es insuficiente, pero el informe debe limitarse a los cuatro casos del régimen porque el cotejo de origen ya quedó resuelto con los certificados obtenidos.

34. En la fiscalización del impuesto de renta del año gravable 2025 de Inversiones Cumbre S.A.S., un Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional establece que la sociedad compró tres inmuebles por 2.700 millones de pesos entre marzo y agosto de 2025. Los pagos se hicieron con consignaciones en efectivo del socio mayoritario, cuyos ingresos declarados en 2024 equivalen a 1.200 UVT. La sociedad no registró pasivos con el socio ni aportes de capital. El 14 de septiembre de 2026 el Gestor entrega a su jefe un borrador de memorando que dice: «Se configuró el delito de lavado de activos; se compulsan copias y la división se abstiene de proponer la liquidación de revisión hasta que exista sentencia penal». La sociedad aún no ha recibido requerimiento especial.

¿Qué defecto debe diagnosticar el jefe en el borrador del memorando antes de firmarlo?

A. El memorando omite citar el artículo 323 con su modificación de 2015; con esa precisión normativa la compulsa quedaría bien sustentada.

B. El memorando califica el delito, cuando a la DIAN le corresponde poner en conocimiento los hechos de adquisición de bienes con posible origen ilícito.

C. El memorando es prematuro, porque los hechos deben informarse después de que la liquidación oficial de revisión quede en firme.

35. Marta Gil, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, adelanta desde el 12 de enero de 2026 un programa de control posterior sobre declaraciones de importación de repuestos automotores. En el expediente de Comercializadora Norte S.A.S. cruza tres datos: la declaración de importación del 20 de agosto de 2025, por 2.150 UVT; la factura comercial aportada en la visita del 3 de febrero de 2026, por un valor 40 % superior; y una certificación del proveedor extranjero que niega haber expedido la factura anexa a la declaración. El acto de formulación de cargos aún no se ha proferido y el término para hacerlo sigue corriendo. Su jefe le recuerda que la división no ejerce la acción penal y le pide definir el tratamiento de los hallazgos antes del comité del 17 de febrero.

¿Qué tratamiento de los hallazgos debe sustentar Marta ante el comité?

A. Suspender el control posterior hasta que la autoridad penal decida sobre la factura, y reanudarlo cuando esa decisión quede en firme.

B. Continuar el control posterior hacia la liquidación y la sanción aduaneras, y reportar los hechos al área competente para la acción penal.

C. Remitir los hechos a la autoridad penal y cerrar el expediente aduanero, porque la presunta falsedad absorbe la infracción aduanera.

36. La Gestor II Laura Méndez, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, adelanta la investigación del impuesto sobre la renta del año gravable 2024 de Distribuidora Caribeña del Norte S.A.S., abierta el 3 de marzo de 2026. La sociedad declaró costos por 9.400 millones de pesos; de ellos, 2.100 millones corresponden a compras a dos proveedores: Insumos Metálicos Delta S.A.S., sociedad obligada a llevar contabilidad, por 1.500 millones, y el señor Ramiro Ortega, persona natural que según el RUT no está obligado a llevarla, por 600 millones. La investigada aportó las facturas, pero los valores no coinciden con lo que ambos proveedores reportaron en información exógena. El jefe de la división pide resolver, antes del 30 de junio de 2026, respecto de quiénes puede ordenarse inspección contable para verificar la exactitud de esos costos, sin acudir por ahora a otras diligencias.

Decida respecto de quiénes procede ordenar la diligencia que pide el jefe de la división.

A. Respecto de la investigada y de Insumos Metálicos Delta S.A.S., obligada a llevar contabilidad, pero no respecto del proveedor persona natural no obligado.

B. Respecto de la investigada y de ambos proveedores, porque basta que hayan facturado operaciones incluidas en los costos que se están verificando.

C. Respecto de la sociedad investigada y de nadie más, porque la inspección contable no puede extenderse a terceros que no son parte de la investigación tributaria abierta.

37. Un Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional adelanta la investigación del impuesto de renta del año gravable 2024 de la Fundación Raíces del Valle, entidad sin ánimo de lucro. El requerimiento ordinario se notificó el 2 de marzo de 2026 y el plazo de respuesta vence el 20 de abril. En la contabilidad aportada encuentra donaciones por 1.900 millones de pesos recibidas de 37 personas sin vínculo aparente con la fundación, trasladadas en menos de diez días a cuentas de terceros en una zona donde la entidad no ejecuta programas. Entre los soportes hay correos internos que mencionan la entrega periódica de esos recursos a un grupo armado ilegal. El director de la fundación pidió aplazar una reunión de verificación prevista para el 15 de abril.

¿Qué decisión debe tomar el Gestor frente al hallazgo de los correos y los traslados de fondos?

A. Poner los hechos en conocimiento inmediato de la dependencia o autoridad competente, porque podrían corresponder a una entrega de fondos con fines ilícitos.

B. Esperar a que venza el plazo de respuesta al requerimiento ordinario y, con la contabilidad completa, informar los hechos a la autoridad competente.

C. Calificar la conducta como financiación del terrorismo y usar esa calificación como fundamento del requerimiento especial que proponga la liquidación de revisión.

38. El Gestor II Felipe Arango, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2024 de Confecciones Altamar S.A.S. Los costos declarados equivalen al 92 % de los ingresos, mientras el promedio del sector según estudios internos es del 70 %. En mayo de 2026 la División envió un requerimiento ordinario que pidió soportes de los ingresos por exportaciones; la sociedad respondió a tiempo y no se le ha solicitado prueba alguna sobre los costos. Ninguna norma exige para esos costos una comprobación especial adicional. El jefe del grupo propone incluir en el requerimiento especial el rechazo de la diferencia de costos frente al promedio sectorial, sin más actuaciones previas. La declaración no está en firme y el término para notificar el requerimiento especial vence en abril de 2028.

Evalúe la propuesta del jefe del grupo y decida la actuación que procede sobre los costos.

A. Solicitar primero la comprobación de los costos, porque mientras no se pida se tienen por ciertos los hechos declarados.

B. Acoger la propuesta, porque el requerimiento ordinario de mayo ya pidió pruebas y la presunción de veracidad decayó.

C. Acoger la propuesta, porque la brecha frente al promedio sectorial basta para rechazar los costos en el requerimiento especial.

39. Felipe Moreno, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración de renta del año gravable 2024 de Agroindustrial Lambda S.A.S. La empresa trasladó en enero de 2024 su planta a un municipio donde una ley vigente concede un tratamiento tributario preferencial a quienes generen allí empleo directo. Las planillas de seguridad social muestran 120 empleados vinculados en el municipio desde febrero de 2024 y la maquinaria opera en el lugar según la visita del 4 de agosto de 2026. Por el beneficio, el impuesto a cargo bajó de 3.000 a 1.100 UVT. El coordinador propone recaracterizar el traslado como abuso, porque el recaudo de la seccional cayó 12 % y otras empresas del sector pagan más. Felipe debe emitir su concepto antes de que se decida el requerimiento especial.

¿Qué concepto de Felipe sobre la propuesta del coordinador resiste mejor un examen jurídico?

A. Procede la recaracterización, porque el deber de contribuir autoriza a desconocer beneficios cuando el recaudo de la seccional disminuye.

B. No procede la recaracterización, porque la facultad se reserva a operaciones que constituyan abuso y el traslado tiene sustancia real comprobada.

C. Procede recaracterizar la parte del beneficio que supere lo que pagan las demás empresas del sector, y aceptar el resto del ahorro.

40. La Gestora II Paola Ríos, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, recibe para revisión técnica una declaración de corrección de renta del año gravable 2024 presentada por Inversiones Laguna Azul S.A.S. El plazo para declarar ese año venció el 10 de abril de 2025, pero la sociedad presentó la declaración inicial el 20 de junio de 2025, con un saldo a favor de 90 UVT. El 2 de junio de 2026 la sociedad radicó, por el medio electrónico al que está obligada, la corrección que eleva el saldo a favor a 210 UVT por costos que no había incluido. No se le ha notificado requerimiento especial ni pliego de cargos. La sociedad pide que la corrección se tenga en cuenta para la solicitud de devolución que proyecta radicar. La Gestora debe sustentar su concepto antes de remitir el expediente.

¿Qué concepto debe emitir la Gestora sobre la oportunidad de la corrección presentada?

A. Es oportuna, porque el año para corregir aumentando el saldo a favor se cuenta desde la presentación inicial y termina el 20 de junio de 2026.

B. Es oportuna, porque la corrección se presentó dentro de los tres años siguientes al vencimiento y antes de notificarse un requerimiento especial.

C. Es extemporánea, porque el año para corregir aumentando el saldo a favor corre desde el vencimiento del plazo y terminó el 10 de abril de 2026.

41. Camilo Herrera, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la corrección que presentó Textiles Theta S.A.S. el 18 de septiembre de 2026 a su declaración de renta del año gravable 2023, cuyo plazo venció el 15 de mayo de 2024. La corrección incluye ingresos financieros omitidos por 260 millones de pesos y aumenta el impuesto a cargo en 91 millones. En el renglón de sanciones la sociedad registró cero, con una nota que alega buena fe por tratarse de un error del área contable. La División tiene abierto un programa de verificación sobre el sector, pero a la sociedad no se le ha notificado requerimiento especial ni pliego de cargos. El Gestor debe emitir un concepto técnico sobre la corrección para el expediente antes de cerrar la verificación.

Diagnostique si la corrección cumple las condiciones legales y sustente su conclusión.

A. Las cumple, porque es oportuna y previa al requerimiento, y la buena fe exime de liquidar la sanción.

B. No las cumple, porque, aunque es oportuna y previa al requerimiento, omitió liquidar la sanción por corrección.

C. No las cumple, porque se presentó después del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar.

42. Laura Méndez, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe el 18 de agosto de 2025 un expediente remitido por el área de devoluciones. La sociedad Alfa Insumos S.A.S. presentó su declaración de renta del año gravable 2024 el 12 de mayo de 2025 con un saldo a favor de 1.800 UVT y pidió su devolución el 2 de julio de 2025. El área de devoluciones detectó costos por 420 UVT soportados en documentos de un proveedor que no aparece en los registros de facturación. El 25 de agosto el representante legal radica un escrito en el que sostiene que la DIAN, una vez iniciado el trámite de devolución, solo puede pronunciarse sobre la devolución misma, y que verificar los costos o proponer una sanción excede lo que le corresponde como entidad encargada del recaudo. Laura debe responder el escrito antes de abrir la verificación.

¿Con qué fundamento debe Laura responder el escrito del representante legal?

A. La Administración puede verificar los costos y proponer sanción, aunque solo después de que el área de devoluciones resuelva la solicitud en su totalidad.

B. La DIAN puede verificar los costos dentro de la devolución, pero la sanción debe tramitarla otra autoridad, pues su administración cubre recaudo y control.

C. La administración del impuesto comprende fiscalización, liquidación, devolución y sanción, así que verificar los costos cabe en sus funciones.

43. Sergio Pardo, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa el proyecto de liquidación de revisión del impuesto de renta del año gravable 2023 de Constructora Delta S.A.S. El requerimiento especial, notificado en abril de 2026, propuso adicionar ingresos no declarados por 980 millones de pesos; no hubo ampliación. En su respuesta, el contribuyente aceptó parte de esos ingresos. Al preparar el proyecto, el auditor encontró en los papeles de trabajo que las deducciones por intereses, de 340 millones de pesos, carecen de soporte, e incluyó su rechazo en el mismo acto. El término para notificar la liquidación vence en tres semanas, lapso que no alcanza para tramitar una ampliación. La jefatura pide al Gestor un concepto técnico sobre el proyecto antes de enviarlo a firma.

Evalúe el proyecto y decida qué ajuste debe hacerse antes de la firma.

A. Mantener las dos glosas, porque ambas recaen sobre la misma declaración y el mismo período gravable.

B. Mantener las dos glosas y dejar que el contribuyente controvierta los intereses al interponer el recurso.

C. Retirar el rechazo de intereses, pues no figuró en el requerimiento especial ni en una ampliación.

44. El Gestor II Andrés Rincón, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2024 de Talleres Cordillera S.A.S., seleccionada por presentación tardía. El plazo para declarar venció el 22 de abril de 2025 y la declaración se presentó el 10 de julio de 2025. El impuesto a cargo declarado es de $48.000.000 y los ingresos brutos ascienden a $910.000.000. En la misma declaración el contribuyente liquidó una sanción por extemporaneidad de $4.800.000, con el argumento de que entre el vencimiento y la presentación solo transcurrieron dos meses completos. El expediente está en la etapa de verificación de la sanción autoliquidada, previa a cualquier acto oficial. La jefatura pide que la revisión se limite al número de meses de retardo y a la tarifa, sin considerar otros factores de graduación.

Determine el valor de la sanción que debió liquidar el contribuyente con los datos del caso.

A. $4.800.000, porque solo cuentan los dos meses completos transcurridos después del vencimiento.

B. $7.200.000, porque el retardo suma dos meses completos y una fracción que cuenta como mes.

C. $48.000.000, porque la sanción por retardo equivale al ciento por ciento del impuesto a cargo.

45. Para el plan operativo del primer semestre de 2026, la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional debe formular un programa dirigido a comercializadoras de chatarra. Un Gestor II reúne los insumos: 42 contribuyentes con compras en efectivo superiores a 15.000 UVT en 2025, nueve de ellos con proveedores inexistentes en el RUT y cuatro con operaciones de giro al exterior sin soporte cambiario. El cronograma de la seccional fija el 28 de febrero de 2026 como fecha límite para enviar la propuesta al nivel central y la evaluación de resultados para noviembre. En el comité, un asistente plantea que el programa se concentre solo en la verificación del IVA descontable, porque la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos corresponde a otro proceso y no cabe en un programa de fiscalización.

¿Cómo debe sustentar el Gestor el alcance del programa frente al planteamiento del asistente?

A. El programa debe limitarse a las obligaciones tributarias y cambiarias, y la detección de operaciones sospechosas se atiende por fuera de la planeación de fiscalización.

B. El programa puede abarcar ese objetivo, pero la detección de operaciones sospechosas se incorpora al cerrar la evaluación de resultados de noviembre.

C. El programa puede incluir la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos junto con el control de las obligaciones tributarias y cambiarias.

46. Paula Rincón, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, retoma un expediente de omisión de Agroindustrial Eta S.A. por el impuesto de renta del año gravable 2020, cuyo plazo para declarar venció el 12 de agosto de 2021. La sociedad fue emplazada para declarar el 15 de marzo de 2023, no atendió el emplazamiento, y la resolución sanción por no declarar quedó en firme el 2 de diciembre de 2024. El proyecto de liquidación de aforo, con un impuesto estimado de 7.400 UVT, quedó sin firma por el traslado del funcionario anterior. La fecha actual es el 24 de octubre de 2026. El jefe de la dependencia pide evaluar si el proyecto puede firmarse y notificarse durante lo que resta del mes, y dejar constancia del cómputo en el expediente.

Evalúe la viabilidad de proferir el acto y sustente su conclusión con el cómputo del término.

A. No es viable, porque los cinco años se cuentan desde el vencimiento para declarar y concluyeron el 12 de agosto de 2026.

B. Es viable, porque los cinco años se cuentan desde el emplazamiento y vencen el 15 de marzo de 2028.

C. Es viable, porque los cinco años se cuentan desde la firmeza de la sanción y vencen el 2 de diciembre de 2029.

47. Natalia Fuentes, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, investiga a Logística Portuaria Delta S.A.S. El 2 de febrero de 2026 la división le envió un requerimiento ordinario de información con plazo de quince días para entregar las facturas de compra de 2025 de cinco proveedores. La sociedad respondió el 20 de febrero de 2026, dentro del plazo, pero anexó facturas de 2024 de esos proveedores. Su reporte de información exógena de 2025 se presentó en término y sin errores. El apoderado afirma que la sociedad cumplió porque contestó a tiempo y que la falta, de existir, la debe tramitar el área que administra la información exógena. La Gestor II debe valorar si la conducta es sancionable antes de proponer la actuación.

Valore si la respuesta de la sociedad configura la conducta sancionable y bajo qué supuesto.

A. No la configura, pues la respuesta llegó dentro del plazo y la norma reprocha no suministrar o hacerlo tarde.

B. La configura, porque se respondió a tiempo con un contenido que no corresponde a lo que se solicitó.

C. La configura, pero su trámite corresponde al área de exógena, porque la norma sanciona a los obligados a reportar.

48. Mateo Gil, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración de renta del año gravable 2023 de Comercializadora Gamma S.A.S. Los extractos bancarios y los cruces con terceros soportan ingresos omitidos por 310 UVT. Una extrapolación hecha con el margen promedio del sector, sin ninguna prueba propia del contribuyente, arrojaría 900 UVT. El coordinador sugiere proponer los 900 UVT en el requerimiento especial para que la empresa negocie a la baja en su respuesta. El proyecto debe estar en el despacho de la jefatura el 30 de noviembre de 2026 y la empresa ya respondió un requerimiento ordinario en el que aportó la totalidad de su contabilidad. Mateo debe fijar la cifra que llevará al requerimiento especial y sustentar su posición ante la jefatura.

¿Qué decisión sobre la cifra del requerimiento especial resiste mejor una revisión de su sustento?

A. Proponer los 310 UVT soportados, porque el Estado no aspira a exigir al contribuyente más de aquello con lo que la ley quiere que coadyuve.

B. Proponer los 900 UVT, porque el deber de contribuir al financiamiento del Estado permite a la Administración fijar la base de mayor recaudo.

C. Proponer los 900 UVT en el requerimiento y reducirlos a 310 UVT en la liquidación oficial, una vez la empresa controvierta la extrapolación.

49. Un Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional revisa el expediente de la Agencia de Aduanas Meridiano S.A.S. Nivel 1. Entre enero y octubre de 2025 la agencia tramitó las declaraciones de importación de 23 contenedores de un mismo cliente que luego resultó sin instalaciones ni empleados; el jefe de operaciones de la agencia dejó por escrito que las mercancías llegaban sin trazabilidad del pago y que tres contenedores salieron con documentos de transporte alterados. La agencia no informó nada a la DIAN ni a otra autoridad. El 7 de mayo de 2026 la división debe decidir el curso de la actuación. En el proyecto de informe, un auxiliar propone concluir que la agencia incumplió un deber de reporte y, además, que participó en operaciones con mercancías de origen ilícito, por lo que debe liquidarse la sanción correspondiente al delito.

¿Cómo debe valorar el Gestor las dos conclusiones del proyecto de informe?

A. La primera conclusión se sostiene y la segunda no, porque los hechos sobre mercancías de posible origen ilícito se ponen en conocimiento de la autoridad competente.

B. La segunda conclusión se sostiene y la primera no, porque el deber de reporte de la agencia de aduanas se limita a las infracciones cambiarias que detecte en su actividad.

C. Las dos conclusiones se sostienen, porque la agencia incumplió el deber de reporte y su participación en operaciones con bienes de origen ilícito quedó probada en el expediente.

50. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación. La División Jurídica de la Seccional solicita, con plazo de cinco días hábiles, el expediente de Lácteos del Páramo S.A. para atender una demanda contra una liquidación oficial del impuesto sobre la renta de 2021. Según el inventario documental firmado al cerrar la etapa de discusión, el expediente tiene tres cuadernos y 412 folios. El conteo físico que usted hace hoy arroja 389 folios: el tercer cuaderno, con las pruebas del recurso, termina en el folio 389. El índice del sistema relaciona documentos hasta el folio 412, pero sin imágenes cargadas para los últimos 23. Un auxiliar sugiere remitir lo que hay y anotar la diferencia en el oficio, porque el término de la División Jurídica vence antes de que termine la búsqueda en el archivo de gestión.

Diagnostique la situación del expediente y lo que debe hacerse antes de remitirlo.

A. Debe remitirse con 389 folios para que la División Jurídica reconstruya el faltante, pues es la dependencia que usará el expediente.

B. La diferencia es menor frente al total y puede suplirse con el índice del sistema, que basta para acreditar los documentos.

C. Faltan 23 folios inventariados; deben ubicarse con base en el inventario para que el expediente sea recuperable antes de remitirlo.

51. Valentina Ortiz, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa en noviembre de 2025 la declaración de un impuesto nacional de período mensual presentada por Industrias Épsilon S.A. para septiembre de 2025, con una base gravable de 2.000 UVT. Una ley publicada el 14 de octubre de 2025 elevó la tarifa de ese impuesto del 4 % al 6 % y no fijó regla de transición. Un memorando de la Dirección Seccional fechado el 20 de octubre recomienda aplicar la tarifa del 6 % a todos los períodos de 2025 para uniformar las liquidaciones. La empresa declaró y pagó con la tarifa del 4 %. Valentina debe decidir qué tarifa usar en la liquidación del período de septiembre antes de proyectar un emplazamiento para corregir.

¿Qué tarifa debe aplicar Valentina al período de septiembre y con qué fundamento?

A. La del 6 %, porque la Dirección Seccional puede definir mediante memorando la tarifa aplicable a los contribuyentes de su jurisdicción.

B. La del 6 %, porque el principio de eficiencia del sistema tributario permite unificar en un mismo año la tarifa de todos los períodos.

C. La del 4 %, porque la ley tributaria no se aplica con retroactividad y un memorando no puede fijar la tarifa de un impuesto.

52. Sergio Luna, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, apoya la consolidación del informe de gestión sobre denuncias del primer trimestre de 2026. Entre enero y marzo se radicaron 86 denuncias: 51 por evasión, 22 por contrabando, 9 por presunto lavado de activos y 4 por corrupción; 70 ya fueron direccionadas y 16 siguen en precrítica al cierre del trimestre. Una circular del Director General fija un formato único y un plazo de diez días hábiles después del cierre de cada trimestre para estos informes. El director seccional prefiere un informe semestral en formato propio, con el argumento de que reduce la carga del equipo. Sergio debe entregar el borrador el 8 de abril y anexar la trazabilidad de los radicados de cada denuncia en el expediente electrónico.

¿Cómo debe Sergio estructurar la entrega del informe para cumplir la regla que rige estos reportes?

A. Con el formato único y el plazo trimestral del Director General, e incluir las denuncias direccionadas y las que siguen en precrítica.

B. Con el formato y el plazo trimestral del Director General, con las 70 denuncias direccionadas, y las demás en el informe siguiente.

C. Con el formato único del Director General, pero con corte semestral, porque así lo dispuso el director seccional para su jurisdicción.

53. La Gestor II Paula Cifuentes, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, recibe dos insumos para clasificar en el plan de fiscalización de 2026. Ambos provienen de los cruces de la información exógena del año gravable 2024 que los terceros reportaron a la DIAN. En el primero, varios clientes reportaron pagos por 1.920 millones de pesos a Transportes Montaña Azul S.A.S., que no presentó declaración de renta por ese año aunque figura en el RUT como responsable del impuesto. En el segundo, Ferretería La Esquina S.A.S. declaró ingresos por 3.050 millones de pesos, mientras sus clientes reportaron compras por 3.870 millones. La coordinación pide clasificar cada insumo según la facultad del artículo 684 del Estatuto Tributario que sustenta la apertura, antes del comité de programación del 15 de abril de 2026, sin pronunciarse aún sobre sanciones.

Decida la clasificación que debe presentarse al comité de programación para cada uno de los dos insumos.

A. Ambos se clasifican como verificación de la exactitud de lo declarado, porque los dos provienen de cruces de información con terceros del mismo año.

B. El de Transportes Montaña Azul va a investigación de hechos no declarados y el de Ferretería La Esquina se archiva por la presunción de veracidad.

C. El de Transportes Montaña Azul va a investigación de hechos no declarados y el de Ferretería La Esquina a verificación de la exactitud de lo declarado.

54. La Gestor II Natalia Ruiz, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, participa el 9 de septiembre de 2026 en una visita de control a la bodega de Comercial Fronteriza del Sur S.A.S. Allí se hallan 1.240 pares de calzado deportivo de origen extranjero, con avalúo preliminar de 310 millones de pesos. La sociedad exhibe dos declaraciones de importación que amparan 800 pares; para los 440 restantes presenta una factura de compra a un proveedor local que no menciona declaración de importación alguna. El representante legal sostiene que la diferencia es un error de inventario y pide cerrar la diligencia sin más trámite. El acta debe dejar delimitado el objeto de la investigación que se abrirá respecto de los 440 pares, sin anticipar la sanción aplicable ni la liquidación de tributos, que se definirán en etapas posteriores del procedimiento.

Decida cómo debe delimitarse en el acta el objeto de la investigación sobre los pares sin respaldo.

A. Determinar si los 440 pares causaron tributos aduaneros que no se declararon ni pagaron y si configuran una infracción o una causal de decomiso.

B. Determinar si los 440 pares causaron tributos aduaneros que no se declararon ni pagaron, y reservar la infracción o el decomiso para cuando se liquide la deuda.

C. Determinar si los 440 pares configuran contrabando para remitirlos a la autoridad penal, sin abrir investigación aduanera mientras curse esa actuación.

55. Camila Torres, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa el 6 de abril de 2026 el expediente de Equipos Médicos Sigma S.A.S. En control posterior se encontró que la declaración de importación del 14 de julio de 2025, por 3.600 UVT, clasificó los equipos en una subpartida con menor tributo aduanero. En la misma revisión se verificó que el pago al proveedor, por USD 210.000, se hizo desde una cuenta en el exterior sin canalizarlo por el mercado cambiario. El proyecto de acto que circula en la división propone una sola actuación aduanera que cubra los dos hechos, para ahorrar tiempo antes de que venza en julio el término de la fiscalización aduanera. Camila debe dar visto bueno al proyecto o devolverlo con observaciones antes del comité del 10 de abril.

¿Qué decisión debe sustentar Camila frente al proyecto de actuación única?

A. Devolverlo, porque la reclasificación se sanciona en el control aduanero y el pago no canalizado, en el control cambiario de la entidad.

B. Devolverlo para remitir los dos hechos al control cambiario, porque el pago al exterior define la naturaleza de toda la operación.

C. Aprobarlo, porque el control posterior aduanero comprende las sanciones y liquidaciones sobre los hechos de la misma operación de importación.

56. Para el programa de control cambiario del próximo semestre, una Dirección Seccional dispone de capacidad operativa para ochenta casos. El análisis de riesgo entrega tres bolsas: cincuenta y dos exportadores con indicios de sobrefacturación por USD 18 millones y gastos asociados no soportados; dieciocho empresas con financiación en moneda extranjera de importaciones sin registro, por USD 6 millones; y nueve expedientes aduaneros de valoración en los que la liquidación oficial de revisión está en discusión ante el superior. El acta del comité del 14 de noviembre pide que el programa delimite el objeto cambiario. El Gestor II responsable de la planeación debe valorar qué operaciones entran en el programa y sustentar la decisión ante el comité.

¿Qué decisión de programación debe sustentar el Gestor II ante el comité?

A. Programar la financiación en moneda extranjera de importaciones y dejar la sobrefacturación de exportaciones al control aduanero de valor, por su naturaleza.

B. Programar la sobrefacturación de exportaciones con sus gastos asociados y la financiación en moneda extranjera de importaciones sin registro.

C. Posponer la programación cambiaria hasta que las nueve liquidaciones oficiales de revisión queden en firme y fijen los valores reales de las operaciones.

57. La Gestora II Natalia Prieto, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, analiza un insumo sobre Inmobiliaria Cerros del Valle S.A.S. En febrero de 2025 la sociedad vendió un lote a su vinculada Proyectos Arrayán S.A.S. por $1.800.000.000, cuando el avalúo comercial vigente era de $3.000.000.000. Cincuenta días después, Proyectos Arrayán revendió el lote a un tercero independiente por $3.050.000.000 y compensó la ganancia con pérdidas fiscales acumuladas. Las dos sociedades tienen los mismos accionistas y el expediente no registra una razón comercial distinta de la reducción del impuesto. Cada venta, examinada por separado, cuenta con escritura pública y pago bancario. La investigación está en la etapa de fiscalización, antes de cualquier acto de determinación, y la División debe fijar la línea de la propuesta.

Evalúe el hallazgo y decida el enfoque que debe sustentar la propuesta de la División.

A. Remitir el insumo a la autoridad penal como posible lavado de activos y suspender la actuación tributaria de la División.

B. Examinar las dos ventas como una serie que puede constituir abuso y proponer su recaracterización y la pérdida de efectos.

C. Examinar cada venta por separado y archivar el insumo, porque las dos tienen escritura pública y pago bancario.

58. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional de Impuestos. Adelanta una investigación a Importadora Costa Azul S.A.S. por el impuesto sobre la renta de 2023, con requerimiento ordinario notificado el 4 de agosto de 2025. El 9 de septiembre recibe, por error de reparto, una caja con 63 folios de un proceso de aprehensión de mercancías contra la misma sociedad, adelantado por la división de fiscalización aduanera de otra Dirección Seccional. Un compañero propone intercalar esos folios por fecha en el expediente tributario, pues ambos asuntos tocan a la misma sociedad y podrían servir como prueba de ingresos omitidos. El expediente tributario tiene 210 folios y está en revisión de la respuesta al requerimiento, radicada el 2 de septiembre.

Diagnostique si la propuesta del compañero es procedente y sustente por qué.

A. Es procedente, porque ambos asuntos se refieren a la misma sociedad y su reunión en un solo expediente evita decisiones contradictorias.

B. Es procedente si la ordena el jefe de su división, pues él puede acumular expedientes que tramiten otras Direcciones Seccionales.

C. No es procedente: la acumulación exige trámite ante la misma autoridad y los folios deben volver a la dependencia que los produjo.

59. Diana Castro, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, ejecuta un programa de fiscalización de ingresos de personas naturales y está en etapa de investigación. El 10 de marzo de 2026 cruza la información exógena de Hernán Vélez: declaró ingresos por 1.100 UVT en el año gravable 2024, pero recibió 47 consignaciones en efectivo, fraccionadas por debajo del umbral de reporte, que suman cerca de 9.000 UVT en cuentas de cuatro ciudades. Dos de las consignaciones provienen de una sociedad sin actividad económica registrada. El auto de apertura está vigente y el emplazamiento para corregir se enviaría el 25 de marzo. Su coordinador sugiere esperar el cierre de la investigación tributaria para evaluar después si los hechos interesan a otra dependencia o autoridad.

¿Qué diagnóstico debe sustentar Diana sobre el manejo de las consignaciones detectadas?

A. Concluir primero la investigación tributaria y, con la liquidación en firme, poner los hechos en conocimiento de la dependencia competente.

B. Limitar el análisis al impuesto sobre la renta, porque el programa se diseñó para verificar obligaciones tributarias y no otras conductas.

C. Tratar el fraccionamiento como hallazgo del programa y trasladarlo a la dependencia competente sin esperar el cierre de la investigación.

60. En la investigación cambiaria de la sociedad Fletes y Carga Oriental S. A. S., el Gestor II concluye el 10 de octubre que trece declaraciones de cambio fueron presentadas con documentos soporte aparentemente alterados y que tres facturas de proveedor del exterior corresponden a una empresa inexistente, según el cruce con información del país de origen. El monto canalizado asciende a USD 2.100.000 en catorce meses. El expediente está listo para la formulación de cargos y el programa de control registra la operación como prioritaria. El jefe de división advierte que los hechos podrían configurar también una conducta punible y que la Seccional carece de competencia para valorarla. El Gestor II debe recomendar cómo manejar los dos frentes sin afectar los términos de la actuación cambiaria en curso.

¿Qué manejo de los dos frentes debe recomendar el Gestor II al jefe de división?

A. Calificar la conducta punible en el pliego de cargos cambiario y pedir en el mismo acto la sanción penal de los representantes de la sociedad.

B. Suspender la investigación cambiaria hasta que la autoridad penal defina la responsabilidad de los representantes y devuelva el expediente a la Seccional.

C. Reportar al área o a la entidad competente los hechos que dan lugar a la acción penal y continuar la investigación cambiaria con los términos en curso.

61. La Gestor II Mariana Quintero, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, verifica obligaciones formales de Servicios Hoteleros Bahía Clara S.A.S. en el impuesto sobre las ventas de 2025. El expediente electrónico registra que la sociedad presentó las seis declaraciones bimestrales del año, pero el sistema de facturación electrónica muestra 1.430 documentos emitidos frente a 1.190 registrados en los libros auxiliares aportados el 17 de febrero de 2026. La sociedad está obligada a llevar contabilidad y sus libros están registrados. El auditor interno propone resolver el hallazgo con un simple cotejo de los archivos descargados del sistema, sin diligencia alguna sobre los libros, y dejar constancia en el expediente. La actuación está en investigación, el término de firmeza no se encuentra próximo y aún no se ha ordenado prueba alguna.

Evalúe la propuesta del auditor interno y sustente la diligencia que corresponde ordenar.

A. Es insuficiente: corresponde ordenar inspección contable a la sociedad, pues está obligada a llevar contabilidad y se verifica la exactitud de lo declarado.

B. Es suficiente, porque los archivos del sistema de facturación tienen mérito probatorio pleno y hacen innecesaria cualquier diligencia sobre la contabilidad.

C. Es insuficiente, pero la diligencia que corresponde es la inspección tributaria sobre terceros clientes, ya que los libros de la investigada están registrados.

62. Mauricio Acosta, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, revisa el expediente de Agroinsumos La Pradera S.A.S. por su declaración de renta del año gravable 2022, presentada en término el 18 de abril de 2023. El requerimiento especial propuso adicionar ingresos por 620 millones de pesos e imponer la sanción por inexactitud. El término para practicar la liquidación oficial de revisión está vigente porque estuvo suspendido durante una inspección tributaria documentada en el expediente. El 20 de octubre de 2026 un abogado del grupo sostiene que la sanción ya no puede imponerse, pues pasaron más de tres años desde la presentación de la declaración y, a su juicio, rige la caducidad general de la facultad sancionatoria. El proyecto de liquidación debe pasar a firma esta semana.

Sustente qué término gobierna la facultad para imponer la sanción propuesta en este proyecto.

A. El término de tres años contados desde la conducta, propio de la caducidad sancionatoria general.

B. El mismo término que existe para practicar la liquidación oficial, porque la sanción se impone en ella.

C. Un término nuevo que empieza a correr con la notificación del acto que decida de fondo la determinación del impuesto.

63. El 3 de septiembre un Gestor II recibe el expediente cambiario de la sociedad Agroexportadora del Sinú S. A. S., abierto por un informe de tercero que afirma el pago de gastos asociados a exportaciones por USD 320.000 sin declaración de cambio. El expediente contiene dos extractos de una cuenta del exterior sin identificación del titular, una relación de cinco facturas elaborada por el informante y un acta de reparto del 1 de septiembre. No hay respuesta al requerimiento ordinario enviado en julio, ni cruce con los registros de exportación de la Entidad, ni visita administrativa practicada. El programa de auditoría aprobado prevé cuatro semanas de ejecución y el término de la actuación apenas comienza. El coordinador pregunta cuál es la siguiente actuación procedente y pide que se sustente con la facultad aplicable.

¿Qué actuación debe sustentar el Gestor II como paso siguiente en el expediente?

A. Archivar la investigación porque los extractos del informante no identifican al titular de la cuenta ni acreditan el monto de las operaciones.

B. Formular los cargos con la información que reposa en el expediente y esperar que el investigado aporte en su respuesta los soportes faltantes.

C. Adelantar las diligencias, pesquisas y averiguaciones necesarias para comprobar los hechos, con visita administrativa y cruce de registros.

64. En una investigación cambiaria, el Gestor II verifica que la sociedad Textiles del Río Grande S. A. S. canalizó seis pagos de importación entre el 4 de febrero y el 30 de junio por un total de USD 1.250.000. Del cruce entre los formularios recibidos, los registros de la Entidad y los soportes aportados en la visita administrativa del 11 de agosto resulta que tres declaraciones de cambio quedaron con el número de identificación del beneficiario del exterior equivocado y con un código de operación que no corresponde al documento soporte; las otras tres coinciden con sus facturas. La sociedad corrigió los datos en su contabilidad, pero no reemplazó los formularios ante la entidad vigilada. El intermediario certificó que, según el régimen cambiario, esos datos no admitían modificación posterior de la declaración. El pliego de cargos está en preparación y el coordinador pide la liquidación de la multa que corresponde a los hechos probados.

¿Qué liquidación de la multa debe proponer el Gestor II por los hechos probados en el expediente?

A. Una multa de 150 UVT, esto es, 25 UVT por cada uno de los dos datos equivocados en cada una de las tres declaraciones de cambio.

B. Ninguna multa, porque la corrección de los datos en la contabilidad de la sociedad subsana los formularios de cambio presentados.

C. Una multa de 75 UVT, esto es, 25 UVT por cada una de las tres declaraciones de cambio presentadas con datos equivocados.

65. El Gestor II Ocampo revisa, en la división de fiscalización y liquidación, el proyecto de requerimiento especial dirigido a Distribuidora Pacífico S.A.S. por el impuesto sobre las ventas del tercer bimestre de 2023. El proyecto propone desconocer impuestos descontables por 2.600 UVT y explica las razones del rechazo, pero no expresa en cifras el mayor impuesto ni la sanción que se pretende adicionar a la liquidación privada. Durante la revisión aparece un hallazgo adicional: ingresos gravados no declarados por 1.400 UVT, detectados el 9 de mayo de 2026 en el cruce con facturación electrónica. El plazo para declarar de ese bimestre venció el 18 de julio de 2023 y el expediente no registra requerimiento especial notificado. El coordinador propone enviar el proyecto como está y, cuando se consolide el nuevo hallazgo, remitir un segundo requerimiento especial por ese punto.

Sustente qué ajuste exige el proyecto antes de su notificación al responsable del impuesto.

A. Notificar el proyecto con las razones expuestas y reservar la cuantificación para la liquidación de revisión, que es el acto que fija las sumas.

B. Incorporar el hallazgo de ingresos no declarados y la cuantificación del mayor impuesto y de la sanción, en un solo requerimiento.

C. Notificar el proyecto actual y remitir luego un segundo requerimiento especial con el hallazgo de ingresos no declarados que se consolide.

66. Ricardo Salas, Gestor II de fiscalización de una Dirección Seccional cuya estructura separa la Unidad de Fiscalización y la Unidad de Liquidación, adelanta la investigación del impuesto de renta del año gravable 2022 de Minera Kappa S.A. El requerimiento especial, firmado por el jefe de la Unidad de Fiscalización, se notificó en marzo de 2026, y el contribuyente lo respondió en junio con soportes que revelan pagos al exterior por 1.900 millones de pesos no examinados en la auditoría. Con base en esa respuesta, el Gestor proyecta una ampliación al requerimiento especial. El jefe de la Unidad de Fiscalización solicita que el proyecto vuelva a su despacho para firmarlo, porque fue él quien suscribió el requerimiento inicial. La coordinadora pide verificar la dependencia competente antes de enviar el proyecto a firma y registrar el reparto en el expediente.

Determine quién debe proferir el acto proyectado y sustente su decisión.

A. El jefe de la Unidad de Fiscalización, porque quien profirió el requerimiento especial debe suscribir su ampliación.

B. El Gestor II que sustanció la investigación, porque el proyecto de ampliación es un acto de trámite interno.

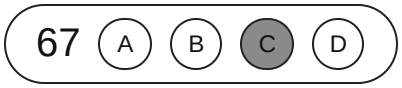
C. El jefe de la Unidad de Liquidación, porque a esa jefatura corresponde proferir las ampliaciones al requerimiento.

INSTRUCCIONES

Las preguntas 67 a 126 forman la prueba de competencias comportamentales. Cada pregunta es una afirmación sobre una forma de actuar en el trabajo. Indique qué tanto la afirmación describe su preferencia o su manera habitual de actuar, con esta escala:

A. Totalmente en desacuerdo
B. En desacuerdo
C. De acuerdo
D. Totalmente de acuerdo

Marque en la hoja de respuestas el círculo de la letra elegida, así:



No hay respuestas correctas ni incorrectas, y no se requiere conocimiento previo. La prueba incluye afirmaciones de control que detectan respuestas dadas por deseabilidad social.

> La escala aparece en la parte superior de cada página de esta prueba.

¡AHORA PUEDE COMENZAR!

67. Anticipo los efectos de un cambio de procedimiento sobre los términos de los expedientes y propongo ajustes antes de que se venzan.

68. Explico a un contribuyente el motivo de un requerimiento con palabras sencillas aunque la atención tome más tiempo.

69. Remito al ciudadano a la página web cuando su pregunta ya está resuelta allí, sin revisarla con él.

70. Escucho completo el planteamiento de un ciudadano antes de responder aunque haya fila de espera.

71. Siempre mantengo la calma, sin importar la situación.

72. Medio entre compañeros con posiciones opuestas para llegar a un acuerdo de trabajo.

73. Cuestiono ante el nivel directivo una práctica del área que considero irregular aunque sea habitual.

74. Hago seguimiento a una solicitud que remití a otra dependencia hasta saber que fue atendida.

75. Acepto tareas de un área distinta a la mía cuando la carga de trabajo cambia de un día para otro.

76. En toda mi vida laboral nunca he llegado tarde.

77. Acepto la decisión del grupo aunque yo hubiera preferido otra alternativa.

78. Prefiero no contradecir en reunión una interpretación errada de un superior y lo dejo para después por escrito.

79. Redacto mis informes de modo que otra persona pueda continuar el caso sin consultarme.

80. Asumo los resultados de mi grupo frente a la dirección aunque el error haya sido de otro integrante.

81. Jamás he usado el teléfono para asuntos personales en el trabajo.

82. Rechazo atenciones de un contribuyente aunque se presenten como un gesto de cortesía sin importancia.

83. Promuevo espacios para que el equipo comparta los criterios aplicados en casos similares aunque tome tiempo de la jornada.

84. Promuevo que el equipo revise en conjunto los casos que generan desacuerdos de criterio.

85. Apoyo a un compañero con su carga cuando termino la mía antes del plazo.

86. Jamás he dejado una tarea para después.

87. Reorganizo mis prioridades del día cuando llega una instrucción urgente que desplaza lo que tenía planeado.

88. Evito asumir casos de un régimen que no domino cuando la carga del área se redistribuye.

89. Cumplo la meta mínima del periodo y dejo para el siguiente lo que exceda esa meta.

90. Prefiero resolver solo los casos difíciles para no depender del criterio de otros.

91. Siempre he cumplido todos mis compromisos laborales sin excepción.

92. Comparto con el grupo una herramienta que me ahorra tiempo aunque me haya costado construirla.

93. Propongo mejoras a un formato cuando veo que los usuarios cometen el mismo error al diligenciarlo.

94. Respondo los correos con el texto de la norma cuando me consultan algo técnico, sin agregar explicación.

95. Promuevo en mi equipo la revisión de decisiones que pueden afectar la transparencia aunque eso alargue los procesos.

96. Nunca he dudado de una decisión de mis superiores.

97. Dejo que cada integrante resuelva sus conflictos con otros sin intervenir.

98. Busco la causa de los errores repetidos en mi trabajo aunque eso me quite tiempo de producción.

99. Registro en el expediente un error mío aunque nadie más lo haya notado.

100. Distribuyo las tareas de un equipo según las fortalezas de cada persona aunque yo deba asumir las menos atractivas.

101. Todas las personas con quienes he trabajado me consideran excelente.

102. Comento con personas cercanas datos de un caso cuando no revelo el nombre del contribuyente.

103. Aprendo a usar un nuevo aplicativo de la entidad aunque deba dedicarle tiempo después de mi jornada.

104. Aplico el mismo criterio a contribuyentes conocidos y desconocidos aunque me pidan un trato especial.

105. Evito señalar faltas de compañeros con más antigüedad para no afectar el clima del área.

106. Nunca he sentido cansancio al final de una jornada.

107. Oriento a un ciudadano sobre el trámite completo aunque su consulta inicial sea solo sobre un paso.

108. Sostengo una decisión ajustada a la norma frente a presiones externas aunque me genere conflictos.

109. Propongo controles para un riesgo de corrupción que detecto aunque no sea parte de mis funciones.

110. Reviso mis propios cálculos antes de entregar una liquidación aunque el plazo esté encima.

111. Nunca he sentido molestia con un compañero de trabajo.

112. Termino mis expedientes antes del vencimiento del término aunque deba reorganizar otras tareas.

113. Mido mi avance semanal frente a las metas del área aunque nadie me lo pida.

114. Ajusto el contenido de un informe técnico para que lo entienda una dependencia sin formación tributaria, aunque deba reescribirlo.

115. Atiendo con la misma disposición a un usuario molesto que a uno cordial aunque me cueste.

116. Nunca me he equivocado al interpretar una instrucción.

117. Confirmo que entendí una instrucción preguntando a quien me la dio aunque parezca evidente.

118. Ajusto mi forma de trabajar cuando cambia un procedimiento, aunque el anterior me resultara más cómodo.

119. Prefiero seguir el procedimiento que conozco cuando me piden aplicar uno nuevo con plazos cortos.

120. Envío los informes con todo el detalle técnico y dejo que cada lector extraiga lo que necesita.

121. Rediseño con mi equipo el plan de trabajo cuando una reforma tributaria cambia los criterios de selección de casos, aunque el plan anterior ya estuviera avanzado.

122. Lidero la prueba de un aplicativo nuevo en mi grupo aunque al inicio baje la productividad del área.

123. Informo a mi jefe un conflicto de interés en un expediente aunque eso retrase la actuación.

124. Mantengo los métodos de control que ya conozco cuando la entidad adopta herramientas analíticas nuevas, hasta que alguien demuestre que funcionan mejor.

125. Informo al equipo los avances de mis tareas compartidas sin esperar a que me pregunten.

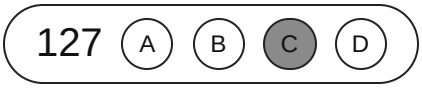
126. Presento a la dirección los hallazgos de una acción de control con las cifras y el riesgo que implican, aunque el resultado no sea el esperado.

INSTRUCCIONES

Las preguntas 127 a 156 forman la prueba de integridad. Cada pregunta es una afirmación sobre una forma de actuar en el trabajo. Indique qué tanto la afirmación describe su preferencia o su manera habitual de actuar, con esta escala:

A. Totalmente en desacuerdo
B. En desacuerdo
C. De acuerdo
D. Totalmente de acuerdo

Marque en la hoja de respuestas el círculo de la letra elegida, así:



No hay respuestas correctas ni incorrectas, y no se requiere conocimiento previo. La prueba incluye afirmaciones de control que detectan respuestas dadas por deseabilidad social.

> La escala aparece en la parte superior de cada página de esta prueba.

¡AHORA PUEDE COMENZAR!

127. Corrijo un dato que favorece a la entidad en un acto que proyecté aunque nadie lo hubiera detectado.

128. Me informo sobre los cambios normativos de mi área aunque deba hacerlo en mi tiempo libre.

129. Atiendo primero las solicitudes sencillas aunque otras más antiguas sigan esperando turno.

130. Reporto el tiempo real que dediqué a una tarea aunque sea menor al estimado.

131. Jamás he sentido la tentación de saltarme una norma.

132. Hago comentarios sobre la apariencia de los usuarios cuando estoy con mis compañeros de confianza.

133. Entrego los casos sin terminar cuando cambio de grupo y dejo que el nuevo responsable los retome desde cero.

134. Tomo decisiones con base en las pruebas del expediente aunque el contribuyente me genere desconfianza.

135. Dejo para el último día los trámites con término cuando el plazo todavía es amplio.

136. Nunca he dicho una mentira, ni siquiera para evitar herir a alguien.

137. Organizo y actualizo mis expedientes a diario aunque eso reduzca el tiempo para otras tareas.

138. Termino una tarea urgente de la entidad aunque se presente al cierre de mi jornada.

139. Reconozco ante el contribuyente un error de la entidad en su trámite aunque eso exponga a mi dependencia.

140. Escucho las objeciones de un contribuyente a un hallazgo antes de decidir aunque las considere infundadas.

141. Siempre he devuelto el cambio de más que me han dado por error.

142. Cuido los recursos de la entidad como si fueran propios aunque nadie controle su uso.

143. Hago solo lo que dice mi manual de funciones aunque vea que el servicio requiere algo más.

144. Atiendo con el mismo trato a todos los contribuyentes aunque alguno me falte al respeto.

145. Reviso dos veces los términos de un expediente antes de proyectar un acto aunque tenga muchos pendientes.

146. Nunca he juzgado a una persona por su apariencia.

147. Propongo mejoras al proceso en el que trabajo aunque no me lo hayan pedido.

148. Aplico la norma igual a un contribuyente grande que a uno pequeño aunque las presiones sean distintas.

149. Favorezco a un contribuyente que colabora en una decisión que debería ser igual para todos.

150. Trato con cortesía a los compañeros de otras áreas aunque sus errores me generen más trabajo.

151. Jamás he hablado mal de alguien que no estaba presente.

152. Uso la información de un expediente para resolver consultas personales de conocidos cuando no causa daño.

153. Reconozco el derecho de un contribuyente aunque eso disminuya el recaudo de mi dependencia.

154. Respeto el turno de atención de las personas aunque un conocido me pida que lo atienda primero.

155. Escucho a todas las partes de un conflicto en mi equipo antes de dar mi opinión.

156. Devuelvo los elementos de la entidad que tengo a cargo al terminar una comisión aunque nadie me los pida.

HOJA DE OPERACIONES